

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado sintetiza os principais conceitos teóricos, classificações e dogmas do **Direito Constitucional** apresentados na **Aula 00 - Conceito.pdf**.

1. Classificação das Constituições e Perfil da CF/88

A doutrina constitucionalista organiza as constituições segundo diversos critérios fundamentais:

- **Quanto à Origem:**
 - **Promulgadas (Democráticas/Populares):** Nascem com a participação do povo mediante processo democrático (ex.: CF/88).
 - **Outorgadas:** Impostas unilateralmente pelos detentores do poder, sem consulta popular.
 - **Cesaristas (Bonapartistas):** Elaboradas de forma autoritária/outorgadas, mas submetidas a confirmação por referendo popular.
 - **Dualistas (Pactuadas):** Resultam de um compromisso histórico entre a Monarquia e a Burguesia.
- **Quanto à Forma:**
 - **Escritas (Instrumentais):** Elaboradas por órgão constituinte e sistematizadas em documentos solenes. Subdividem-se em **codificadas** (único texto) e **legais/inorgânicas** (espalhadas em múltiplos documentos).
 - **Não Escritas (Históricas/Costumeiras):** Formadas por costumes, jurisprudência e normas escritas esparsas sem um documento único solene.
- **Quanto ao Modo de Elaboração:**
 - **Dogmáticas:** Elaboradas por órgão constituído em momento certo segundo dogmas e valores da época. Podem ser **ortodoxas** (ideologia única) ou **heterodoxas/ecléticas/compromissórias** (múltiplas ideologias, como a CF/88).
 - **Históricas:** Fruto da lenta síntese dos valores e tradições de uma sociedade.
- **Quanto à Estabilidade:**
 - **Rígidas:** Exigem procedimento especial e mais dificultoso para alteração do que o processo legislativo ordinário.
 - **Flexíveis:** Podem ser modificadas pelo mesmo processo de elaboração das leis ordinárias.
 - **Semirrígidas (Semiflexíveis):** Algumas normas exigem processo especial e outras seguem o rito ordinário.
 - **Super-rígidas:** Possuem um núcleo imodificável (cláusulas pétreas) somado a normas alteráveis por procedimento especial.
- **Quanto ao Conteúdo:**
 - **Materiais:** Conjunto de normas essencialmente constitucionais (organização do Estado, estrutura dos poderes e direitos fundamentais), escritas ou não.

- **Formais:** Todas as normas inseridas no texto constitucional escrito e rígido, independentemente do assunto tratado (ex.: art. 242, § 2º da CF/88).
- **Quanto à Extensão:**
 - **Analíticas (Prolixas/Extensas):** Detalham matérias além da organização básica do Estado.
 - **Sintéticas (Concisas):** Restringem-se aos elementos estritamente materiais (ex.: Constituição dos EUA).
- **Quanto à Correspondência com a Realidade (Critério Ontológico de Karl Loewenstein):**
 - **Normativas:** Limitam efetivamente o poder por estarem em sintonia com a realidade social.
 - **Nominativas (Nominais):** Pretendem regular o poder, mas carecem de ressonância na prática política.
 - **Semânticas:** Servem apenas para formalizar e disfarçar o poder fático dos governantes.
- **Outras Classificações Relevantes:**
 - **Finalidade:** *Constituição-Garantia* (proteção contra arbítrio estatal) vs. *Constituição-Dirigente* (traça programas governamentais e normas programáticas) vs. *Constituição-Balço* (registra o estágio social de determinada época).
 - **Conteúdo Ideológico (André Ramos Tavares):** *Liberal* (liberdades negativas) vs. *Social* (prestações positivas estatais).
 - **Sistema:** *Principiológica/Aberta* (predomínio de princípios com alta abstração) vs. *Preceitual* (predomínio de regras).

Resumo do Perfil da CF/88: Promulgada, Escrita (Codificada), Dogmática Eclética, Rígida, Formal, Analítica, Normativa, Dirigente, Social, Autoconstituição e Principiológica.

2. Aplicabilidade e Eficácia das Normas Constitucionais

Todas as normas constitucionais possuem **juridicidade** e produzem, no mínimo, um **efeito negativo (eficácia mínima)**: revogar leis anteriores incompatíveis e proibir a edição de leis futuras opostas.

A classificação jurídica de **José Afonso da Silva** divide as normas em:

1. **Normas de Eficácia Plena:**
 - Aplicabilidade **direta, imediata e integral**.
 - Produzem todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, sem depender de regulamentação posterior.
2. **Normas de Eficácia Contida (ou Restringível):**
 - Aplicabilidade **direta, imediata**, mas **possivelmente não integral**.
 - Estão aptas a produzir plenos efeitos desde a promulgação, contudo, o Poder Público pode restringir seu alcance mediante lei infraconstitucional,

outras normas constitucionais ou conceitos ético-jurídicos. Exemplo: liberdade profissional (art. 5º, XIII).

3. Normas de Eficácia Limitada:

- Aplicabilidade **indireta, mediata e reduzida**.
- Dependem da edição de norma infraconstitucional regulamentadora para ampliarem seu alcance e produzirem plenos efeitos. Subdividem-se em:
 - **Normas Institutivas (Organizativas):** Preveem a criação ou estruturação de órgãos e entidades estatais.
 - **Normas Programáticas:** Traçam diretrizes, fins sociais, metas e programas a serem executados pelo Estado mediante políticas públicas (ex.: direito à educação, objetivos da República).

Densidade Normativa: Refere-se à objetividade e precisão do texto constitucional. Quanto maior a densidade da norma, menor a necessidade de atuação regulamentadora do legislador ordinário para sua exequibilidade.

3. Hierarquia das Normas e a Pirâmide de Kelsen

O ordenamento jurídico organiza-se de forma escalonada a partir da **Pirâmide de Kelsen**, na qual as normas inferiores buscam seu fundamento de validade nas normas superiores:

1. Topo da Pirâmide (Bloco de Constitucionalidade):

- Constituição Federal (normas originárias).
- Emendas Constitucionais (normas derivadas).
- **Tratados Internacionais de Direitos Humanos** aprovados pelo rito das Emendas Constitucionais (dois turnos em cada Casa do Congresso, por 3/5 dos votos — art. 5º, § 3º).

2. Nível Supralegal:

- Tratados Internacionais de Direitos Humanos aprovados pelo rito ordinário. Situam-se abaixo da Constituição e acima de toda a legislação interna, fundamentando o **controle de convencionalidade**.

3. Nível Infraconstitucional (Normas Primárias):

- Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções legislativas, tratados internacionais comuns e decretos autônomos.
- **Inexistência de hierarquia:** Não há superioridade hierárquica entre lei complementar e lei ordinária (diferem por matéria reservada), nem entre leis federais, estaduais e municipais (o conflito resolve-se pela repartição constitucional de competências).

4. Nível Infralegal (Normas Secundárias):

- Decretos regulamentares, portarias e instruções normativas. Não criam direitos ou obrigações originárias e submetem-se estritamente à lei.

A Tese de Otto Bachof e a Jurisprudência do STF:

- **Inexistência de Hierarquia entre Normas Constitucionais:** Normas originárias e derivadas possuem o mesmo patamar hierárquico.

- **Inadmissibilidade no Brasil:** O STF **não admite** a tese do jurista Otto Bachof sobre inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. As normas originárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade.
-

4. Teoria do Poder Constituinte

Sintetizada historicamente pelo abade **Emmanuel Sieyès** ("O que é o Terceiro Estado?"), a teoria distingue o poder de criar a Constituição do poder exercido sob suas regras:

- **Titularidade:** Pertence ao **povo** (na visão tradicional de Sieyès, à Nação).
 - **Poder Constituinte Originário (PCO / 1º Grau):**
 - **Características:** Político (extrajurídico), Inicial, Incondicionado, Permanente, Ilimitado juridicamente e Autônomo.
 - **Dimensões:** *Material* (momento de decisão política dos valores) e *Formal* (atribuição de juridicidade ao texto).
 - **Limitações:** Para as correntes modernas e jusnaturalistas, o PCO deve respeitar os direitos humanos consagrados internacionalmente e o princípio da **vedação ao retrocesso (efeito cliquet)**.
 - **Poder Constituinte Derivado (PCD / 2º Grau):**
 - **Características:** Jurídico, Derivado, Limitado/Subordinado e Condicionado.
 - **Espécies:**
 1. *Reformador:* Modifica o texto mediante Emendas Constitucionais (art. 60 da CF/88).
 2. *Decorrente:* Atribuído aos Estados-membros para elaboração de suas Constituições Estaduais (art. 25 da CF/88).
 3. *Revisor:* Destinado à revisão constitucional prevista no ADCT.
 - **Mutação Constitucional:** Processo informal e gradual de alteração do **sentido e alcance** da norma constitucional via interpretação jurisprudencial e prática social, sem qualquer alteração em seu texto escrito.
-

5. Conceito de Estado e Princípios Fundamentais

- **Elementos Constitutivos do Estado:** Povo, Território e Governo.
- **Evolução do Estado:** Estado Liberal de Direito (foco em liberdades negativas) $\rightarrow$ Estado Social de Direito (prestações positivas) $\rightarrow$ **Estado Democrático de Direito** (sociedade pluralista submetida ao Direito democrático e centrada na igualdade material e na dignidade humana).

Estatuto dos Princípios na CF/88:

1. **Fundamentos da República (art. 1º - Mnemônico "SOCIDIVAPLU"):**
 - Soberania; Cidadania; Dignidade da pessoa humana; Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; Pluralismo político.
2. **Objetivos Fundamentais (art. 3º):**

- Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos.

3. **Princípios das Relações Internacionais (art. 4º):**

- Independência nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação dos povos; não-intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; concessão de asilo político; e busca da integração da América Latina.

 **Sugestão de próximo passo:** Como você está estudando o módulo conceitual, gostaria de resolver algumas questões focadas na banca Cebraspe sobre a **classificação da CF/88** e a **aplicabilidade das normas**, ou prefere avançar para o próximo tema do seu edital?